



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA JURÍDICA

REFERÊNCIA: Ofício n. 519/2011-GAB-14ª DRP

REQUERENTE: Delegacia Geral

ASSUNTO: Consulta. Escala de Plantão

PARECER Nº 523/2011/ASSEJUR/SSP

Trata-se do Ofício n. 519/2011-GAB/14ª DRP em que a Delegada Titular da Regional de Pedreiras comunica ao Ilustríssimo Delegado Geral de Polícia Civil/SSP sobre os inconvenientes que vem causando a escala com plantões de 48 por 144 horas praticadas naquela regional, impulsionando a emissão de Parecer.

Instruem os autos:

- Ofício n. 519/2011-GAB-14ª DRP encaminhando escala de plantão de 24 por 72 horas referente a set/2011, para conhecimento e deliberação, tendo em vista que nos meses anteriores a escala que vinha sendo cumprida era de 48 por 144 horas (fl. 01);
- Escalas de plantões referentes aos meses de agosto e setembro/2011 (fls. 02-04);
- Despacho da SRH/SSP encaminhando o relato dos fatos à ASSEJUR, a fim de manifestação jurídica.

É o relatório.

Sobre jornada de trabalho aduz o Estatuto da Polícia Civil do Maranhão (Lei n. 8.508/06):

Art. 2º - O regime jurídico dos servidores do Grupo Ocupacional Atividades de Polícia Civil - APC, que compõe a instituição Polícia Civil, é o constante da Lei n. 6.107, de 27 de julho de 1994, aplicando-lhe as demais normas específicas à atividade policial, naquilo que não conflitar com a presente lei.

Art. 14 - O exercício da atividade policial é de no mínimo 40 (quarenta) horas semanais, (...) grifo nosso

Em complemento, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei n. 6.107/94):

Art. 22 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a trinta horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. Parágrafo único - O exercício de cargo em comissão e de função gratificada implicará obrigatoriedade de 08 (oito) horas diárias de trabalho.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 104 - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando-se o limite de máximo de 2 (duas) horas diárias.

Parágrafo único - Ocorrendo motivo relevante, poderá ser ampliado o limite do horário previsto neste artigo, desde que haja concordância do funcionário e autorização do chefe de poder.

Com efeito, a necessidade de limitação da quantidade diária de horas trabalhadas tem como fundamento aspectos de ordem social, econômica e biológica.

De fato, uma extensa jornada de trabalho além de trazer fadiga, estresse, exclusão social e cansaço, segrega laços íntimos, reduz a produtividade e certamente, mais cedo ou mais tarde, causará prejuízos às atividades da Administração.¹

Ainda mais, quando se trata de atividades relacionadas com a Segurança Pública, em especial às que envolvem apuração de delitos, vigilância, riscos de fugas, revistas e reações humanas imensuráveis, somente vivenciadas por aqueles que cumprem escalas de plantão.

Nesse contexto, não se pode olvidar que permitir ao servidor que trabalhe em escala de 48 horas ininterruptas, sem direito a "desconexão", ou seja, sem afastamento do ambiente do trabalho - diga-se estressante, é comprometer sobremaneira sua saúde física e mental, é ignorar a jurisprudência dominante², que chancela apenas o sistema de compensação de jornada de 12x36, 12x24, 12x12, etc.

Outrossim, vale transcrever o entendimento do Tribunal de Contas da União na celeuma envolvendo escala de 24x72:

(...) observou-se que a escala de serviço de 24x72 horas, geralmente adotada, é pouco produtiva. Na prática, o policial trabalha em média 8 dias por mês e a escala gera 12 horas mensais de folga, compensadas posteriormente. Como as 24 horas de trabalho são computadas continuamente, também ocorrem intervalos informais para refeição e descanso, que acabam sendo considerados como horas efetivas de trabalho. (...) essa escala tem levado a queda na qualidade dos serviços prestados à comunidade, especialmente no período noturno, uma vez que não há como se exigir do policial desempenho satisfatório durante 24 horas ininterruptas de trabalho. Após a décima segunda hora de trabalho, em função do desgaste físico e mental, a capacidade de atenção e a produtividade tendem a cair. (...) Pelas informações colhidas, o regime foi implantado em decorrência de pleitos da entidade de classe dos policiais e, conforme se pode constatar, não tem boa aceitação pelos dirigentes,

¹ CASSAR, Vólia Bomfim. *Direito do Trabalho*. 4ª ed. Niterói: Impetus, 2010, p. 616-617

² Op. Cit. P, 637



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA JURÍDICA

os quais defendem que as escalas 12x24 ou 12x48 são as mais adequadas para o trabalho do Departamento.

De fato, para dar eficiência à polícia, o revezamento 24x72 deveria ser utilizado como exceção, (...), essa escala pode ser conveniente para o policial, mas é **desfavorável ao interesse público**.

Cabe observar também que, para jornada de oito horas, a lei prevê intervalo regular para refeição e descanso, não computados como horas trabalhadas. Com mais razão, justifica-se a instituição desses intervalos (8), não-considerados como hora trabalhada, para jornadas ainda maiores. **Essa escala de revezamento 24x72 tem ensejado reclamações internas na própria polícia, pelo tratamento diferenciado que gera, já que os policiais em funções administrativas têm obrigatoriamente de cumprir oito horas diárias com intervalos de duas horas, desconsideradas na somatória da jornada.**³

Em complemento, o pensamento do Tribunal Regional do Trabalho, 24ª Região (MS), *in verbis*:

Processo n. 00176/2006-000-24-00-4-AA.0
A C Ó R D ã O
TRIBUNAL PLENO

Relator : Des. MÁRCIO EURICO VITRAL AMARO
Revisor : Des. MARCIO VASQUES THIBAU DE ALMEIDA
Autor : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procurador : Heiler Ivens de Souza Natali
Réus : 1) FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; 2) ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Advogados : 2) Angelo Sichinel da Silva e outro
Origem : Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - MS

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. LIMITES DE VALIDADE. É nula a cláusula de acordo coletivo de trabalho prevendo turnos de revezamento que superem, na semana, o limite de 48 horas previsto para a chamada "semana espanhola" de que trata a OJ nº 323 da SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho.

Ademais, já se pode concluir que apesar da redação do art. 22 c/c parágrafo único, art. 140, ambos da Lei n. 6.107/94⁵,

³ Acórdão do TCU sugere análise da escala 24 x 72: Acórdão 353/2006 - Plenário. Disponível em: <<http://www.fenaprf.com.br/site/NewsImpressao.asp?CodNoticias=178>> Acesso em: 26.Set.2011

⁴ TRT-24 - AÇÃO ANULATÓRIA: AA 176200600024004 MS 00176-2006-000-24-00-4 (AA). Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4518853/acao-anulatoria-aa-176200600024004-ms-00176-2006-000-24-00-4-aa-trt-24/inteiro-teor>> Acesso em: 26.Set.2011

⁵ Art. 22 - O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a trinta horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. Parágrafo único - O exercício de cargo em comissão e de função gratificada implicará obrigatoriedade de 08 (oito) horas diárias de trabalho. Art. 104. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando-se o limite de máximo de 2 (duas) horas diárias. Parágrafo único - Ocorrendo motivo relevante, poderá ser ampliado o limite do horário previsto neste artigo, desde que haja concordância do funcionário e autorização do chefe de poder.



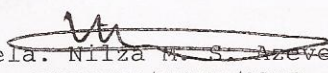
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA JURÍDICA

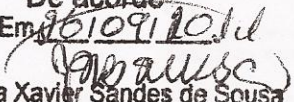
a jurisprudência majoritária só tem cancelado compensações que fixem regimes de trabalho de doze horas trabalhadas por 36, 24 ou 12 de descanso (12x36, 12x12 ou 12x24), age assim para minimizar os efeitos nocivos da fadiga sobre o organismo humano e, ao mesmo tempo resguardar o interesse público.

Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica opina pelo indeferimento de escalas que extrapolem os limites jurisprudenciais (12x36, 12x12 ou 12x24), a exemplo das citadas nos autos (48x144; 24x72), tendo em vista não haver na administração, norma legal que estabeleça parâmetros palpáveis para fixação das jornadas de turno de revezamento, cabendo, *data vênica*, sugerir reflexão sobre a necessidade da produção de estudos e formalização de normas para adequar a jornada de trabalho dos turnos de revezamento nos órgãos da SSP/MA.

É o parecer, que se submete à apreciação preliminar do Ilustríssimo Delegado Geral de Polícia Civil e, sendo viável ao Excelentíssimo Secretário de Segurança, bem como à Procuradoria Geral deste Estado.

ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 2011.


Bela. Nilza M. S. Azevedo
ASSESSORA/ASSJUR/SSPMA
Matr. 1099779

De acordo
Em 26/09/2011

Josuila Xavier Sandes de Sousa
Chefe da Assessoria Jurídica/SSP/MA
Mat. 145862



PROTOCOLO / DGPC

Controle de DOC. Nº

577-32/11

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR

14ª DELEGACIA REGIONAL DE PEDREIRAS

Rua Messias Filho, s/nº, Engenho, Pedreiras/MA, tel/fax. (99) 3642-2450/6055

Ofício nº519/2011-GAB-14ª DRP

Pedreiras/MA, 30 de agosto de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor

Jair Lima de Paiva Junior

Superintendente de Polícia Civil do Interior

São Luís/MA.

Assunto: ref. a escalas de plantão

DELEGACIA GERAL
PROTOCOLO: 177/14
DATA: 02/09/11
HORA: 18:105
marinela

Senhor Superintendente,

Encaminho a Vossa Senhoria, para conhecimento e possível deliberação a escala de plantão desta 14ª DRP, referente ao mês de setembro do ano corrente, pela qual os Investigadores deverão fazer um plantão cumprindo uma escala de 24 por 72h, haja vista, que desde que assumi esta Regional em janeiro do ano em curso, a escala já era cumprida com plantões de 48 por 144h (anexo).

Ademais, de acordo com a escala de quarenta e oito horas semanal, traz um mal estar com os demais Investigadores do expediente, que se sentem "desprivilegiados", em razão das folgas (seis dias - 144h), que são dobradas.

Assim, aguardo resposta a fim de anexar a referida escala, para conhecimento dos IPCs plantonistas, no mês de setembro.

Atenciosamente,


Maria Eunice Ferreira Rubem
Delegada de Polícia
Regional 14ª DRI